

Note # 1

കുറിപ്പുകൾ

വിഷയം:- ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തുകൾ - സംബന്ധിച്ച്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എം. ശിവശങ്കർ ഐ.എ.എസ്. -ന്റെ കുറിപ്പ് [P.l.c.f.](#) -ൽ കണ്ടാലും. ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തുകൾ സംബന്ധിച്ചും 2000-ൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ശബ്ദ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ ചട്ടങ്ങളും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ചും ബഹു: CM മുമ്പാകെ [സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട 31.08.2019 തീയതിയിലെ കുറിപ്പിന്റെ](#) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹു: CM നൽകിയ ഉത്തരവുകളാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ നോട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2)മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ബഹു: CM മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട 31.08.2019 തീയതിയിലെ കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പ് KSPCB MS-ക്കു നൽകാവുന്നതും ആയത് പരിശോധിച്ച് 14.10.2019 -നകം വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ്.

3)ഫയൽ ഉത്തരവ് നായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

01/10/2019 12:26 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 2

A3. (Pl. note that copy of note of Secy to CM should not be given outside.)

The contents in the note of Secy to CM may be communicated to the MS, PCB for furnishing the details sought for therein **within a week**. PCB may be directed to strictly adhere the timelimit.

05/10/2019 04:58 PM

NITHA.M.
SO (A) ENVT

Note # 3

yes put up draft

09/10/2019 10:54 AM

SANTHOSH.R
US (A) ENVT

Note # 4

09/10/2019 11:10 AM

**NITHA.M.
SO (A) ENVT**

Note # 5

Vide orders above, DFA.

10/10/2019 12:04 PM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 6

10/10/2019 03:03 PM

**NITHA.M.
SO (A) ENVT**

Note # 7

AS may kindly approve the draft

10/10/2019 04:26 PM

**SANTHOSH.R
US (A) ENVT**

Note # 8

10/10/2019 04:49 PM

**VALSA.V
AS (A) ENVT**

Note # 10

10/10/2019 04:51 PM

**NITHA.M.
SO (A) ENVT**

Note # 9

10/10/2019 04:53 PM

**SANTHOSH.R
US (A) ENVT**

Note # 11

11/10/2019 11:09 AM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 12

As per the orders in the physical file, a reminder may be sent to MS, KSPCB to furnish the details urgently.

17/10/2019 11:26 AM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 13

17/10/2019 02:01 PM

**NITHA.M.
SO (A) ENVT**

Note # 14

17/10/2019 03:04 PM

**SANTHOSH.R
US (A) ENVT**

Note # 15

18/10/2019 11:25 AM

**NITHA.M.
SO (A) ENVT**

Note # 16

Kind attn is invited to the email dtd 2.11.2019 sent ot Dr.John Panikkar, National Institute of safe sound to furnish note for the meeting with regard to the sound pollution. Since no reply has been received so far, another reminder mail may be sent to him. File may be submitted to the AS for perusal.

18/12/2019 04:41 PM

**NITHA.M.
SO (A) ENVT**

Note # 17

18/12/2019 05:11 PM

**SANTHOSH.R
US (A) ENVT**

Note # 18

Pl put up with the other file related to this issue

14/01/2020 03:55 PM

**VALSA.V
AS (A) ENVT**

Note # 19

14/01/2020 04:02 PM

**SANTHOSH.R
US (A) ENVT**

Note # 20

16/01/2020 11:52 AM

**NITHA.M.
SO (A) ENVT**

Note # 21

The notes above may be perused. The physical file is under submission to the Principal Secretary for the purpose of meeting which was decided to be held on 10.01.2020.

17/01/2020 12:11 PM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 22

Meeting was not held on 10.1.2020. Hence the return of file with new date may be awaited. Submitted to the AS for perusal.

17/01/2020 03:10 PM

**NITHA.M.
SO (A) ENVT**

Note # 23

17/01/2020 03:56 PM

SANTHOSH.R

US (A) ENVT

Note # 24

seen

17/01/2020 04:13 PM

VALSA.V
AS (A) ENVT

Note # 25

17/01/2020 04:16 PM

SANTHOSH.R
US (A) ENVT

Note # 26

17/01/2020 04:26 PM

NITHA.M.
SO (A) ENVT

Note # 27

14/10/2020 12:52 PM

S RAJESH
SO (A) ENVT

Note # 28

29/12/2020 11:19 AM

S RAJESH
SO (A) ENVT

Note # 29

29/12/2020 12:04 PM

SUNITHA BEEGAM.M
COMP-ASST (A) ENVT

Note # 30

This file is dealt with implementation of Noise Pollution (Regulation &

Control) Rules. All the communications and notes are done in physical file. It is decided to issue Guidelines in addition to Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 for abatement of noise pollution in the State.

A draft GO and Guidelines(both are editable) is submitted for approval. (Physical file with all details will be forwarded separately).

29/12/2020 12:38 PM

**S RAJESH
SO (A) ENVT**

Note # 31

29/12/2020 01:04 PM

**SANTHOSH.R
US (A) ENVT**

Note # 32

05/01/2021 11:02 AM

**SHEEBA B
JS (A) ENVT**

Note # 33

Consolidated Notes

159)The file deals with the implementation of Noise Pollution Rules 2000 in the State. The file was originally circulated as physical file. Since urgent approval is required, the file is being submitted vide e-office. The Note portion of the physical file may be seen as pdf attachment below.

160)The Noise Pollution Rules (2000) has been notified by Ministry of Environment Forest & Climate Change (MoEF&CC) under Environment protection Act. The penalty for violation has not been fixed by the State Government so far. This situation has resulted in non-compliance of noise rules and its implementation by the officials in our State.

161) Accordingly Environment Department has prepared a draft Kerala State Noise Pollution Rules and forwarded to Law Department. Law Department informed as follows:

"Environment Protection Act 1986 is Central Statute dealing with Environmental issues. In exercise of the powers under clause (ii) of sub sec. (2) of Section 3, sub sec.(1) and Clause (b) of sub sec.(2) of Section 6 and Section 25 of the Environment Protection Act read with Rule 5 of the Environment Protection Rules, the Central Government made the Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000.

In order to regulate and control noise producing and generating sources like Loud Speaker, Vehicle Horn, Generator Set, Construction Activities and Mechanical devices, for the purpose of maintaining the ambient air quality standards, in respect of noise, Central Government has made the above Rules.

Penalty for contravention of the Provisions of the Act, Rule and Direction is provided in Sec.15 of the Environment (Protection) Act (imprisonment upto 5 years or fine upto 1 Lakh or both).

As per Sec.25 of the Act Central Government alone has the power and authority to make Rules for carrying out the purpose of this Act. State Government has no such power and authority to make any Rules or Additional Rules under the Environment Protection Act. Sec.23 of the Act does not permit delegation of powers to State Government to make Rules.

Hence the State Government has no authority to make any State Rules/Additional Rules relating to noise pollution under Environment Protection Act."

162) As per the rules 3(2), Rules 3(3) of the Noise Pollution (Regulation and control) Rules 2000 State Government is empowered to intervene in certain area. Hence file was again forwarded to Law Department with a suggestion to prepare a notification as was done in the past to reinforce the measures proposed in draft rules as an executive order.

163) The Law Department advised that:

"The Environment Protection Act, 1986 provides rules making power only to the Central Government and accordingly the Central Government issued the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules,

2000. The said rules permit the State Governments to intervene certain areas and as such the State Government issued notification and orders in that areas. Since the same is not enough to meet the changing circumstances the Administrative Department took steps to frame additional rules for the said purpose. When the file forwarded to this department for advice on issue of additional rules, this department advised that the State Government have no power to issue additional rules as envisaged by the Administrative Department. Hence the Administrative Department retransmit the file to this department for framing notification/orders/guidelines as done in the past.

As already advised, the Environment Protection Act, 1986 does not permit the State Governments to make rules. However the Central rules issued thereunder permit the State Government to intervene certain areas. Accordingly the State Government issued notification/orders/guidelines for the same. If the Administrative Department is of the opinion that the notification/orders/guidelines issued by them is not sufficient to meet the changing demands they may add/amend/substitute them with sufficient clauses, within which the power envisaged by the Act and the Rules.

On a preliminary scrutiny of the draft additional rules furnished by the Administrative Department, in addition to the definitions, it is seen that the Administrative Department intends to include more provisions regarding ambient air quality standards in respect of noise for different areas/zones, restrictions on the use of loud speakers/public address system and sound producing instruments, restrictions on the use of horns, sound emitting construction equipments and bursting of fire crackers, prohibit continuance of music sounds or noise, constitution of advisory committee etc. Moreover they also include penal provisions and fixing responsibility on authorities.

It may be noted that almost all these points are covered in the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 issued by the Central Government. The said rules permit the State Government to issue notification/order/guidelines in certain fields and the State Government issued them. If they are not sufficient to meet the changing demands the same may add/amend /substitute them with sufficient clauses. While doing the same the Administrative Department may consider:-

(i) The Central Rules already defines all most all words that the Administrative Department intend to define in the draft;

(ii) The sub rule (3) of rule 3 provide *the State Government shall take measures for abatement of noise including noise emanating from vehicular movements and ensure that the existing noise levels do not exceed the ambient air quality standards specified under these rules,"* the

Administrative Department take measures for the same by the notification adding or amending or substituting the existing one:

(iii) Regarding the clause 4 of the draft rules, the rule 4 of the existing Central Rules is sufficient;

(iv) Regarding the other points it may be noted that Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, provides the power to the Authority under the Act and Rules authorized by the Central Government or State Government as the case may be. Hence the Government may authorize sufficient authorities for the same and issue guidelines for their operations.

The Administrative Department may also informed that penal provisions other than in the Act cannot be incorporated in the rules or notifications. Regarding the constitution of Environment Advisory Council, the Act or the Rule does not intend to constitute such council, and it has no statutory backing. If the Administrative Department wants to better monitoring of the implementation they may take steps for the same entrusting with the State Pollution Control Board. The Administrative Department may consider the same and take a decision as to whether the amendments required and thereafter prepare a draft and forwarded the same for the scrutiny of this department along with the copies of all notifications issued by the Government in this regard."

164)Based on the remarks of Law Department, Draft guidelines were prepared & forwarded to Law Department for vetting. Remarks offered by Law Department is as follows:

'2000-ലെ The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ലെ 3-ാം ചട്ടം ഉപചട്ടം പ്രകാരം''
The Government shall take measures for abatement of '' എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഭരണവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ കരട് പരിശോധിച്ചതിൽ-

(i) അവ പലവിധത്തിലുള്ള Noise Pollution നെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുവെങ്കിലും അത് prevent ചെയ്യുവാനുള്ള measures വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതും;

(ii) Noise Pollution കണ്ടെത്തേണ്ട അധികാരികൾ ആരെന്നും Pollution എപ്രകാരമാണ് prevent ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവ തുടർന്നാൽ എപ്രകാരം abate (ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്) നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാത്തതും;

(iii) വ്യത്യസ്ത ശബ്ദ മേഖലകളിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ/വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാത്തതും;

(iv) പല മേഖലകളിലും 2000-ലെ കേന്ദ്ര ചട്ടങ്ങൾ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ള db ശബ്ദ വ്യാപ്തിയേക്കാൾ കൂടുതലായി അനുവദിക്കുന്നതായി കാണുന്നതും;

(v) Noise producing instruments കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ Noise ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതും

അതിൽ അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന instruments പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ അതോറിറ്റിക്ക് അത് seize ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്ന തരത്തിൽ condition നുകൾ license ൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾ പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ നിയമപരമായും പ്രായോഗിക തലത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനിടയുണ്ട്. അവ എപ്രകാരം പരിഹരിക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണവകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് വ്യക്തമായതും നിയമത്തിനുള്ളിലും, ചട്ടത്തിനുള്ളിലും നിന്നുകൊണ്ടുള്ളതുമായ guidelines ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നറിയിക്കുന്നു. ''

165)Guideline sought from Kerala State Pollution Control Board in this regard may be seen on [P.145-151c.f.](#)

166)When circulated the guidelines to Law Department for advise whether the rule may stand if legally challenged and whether the rule has legal sanctity, that department commented as below:

"1986 ലെ Environment (Protection) Act പ്രകാരം ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമാണ്. അതിൻ പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1986 -ൽ Environment (Protection) Rules ഉം Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ഉം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വകുപ്പ് മുൻപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പ്രസ്തുത ആക്ടിൻ കീഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അധികാരമില്ലാത്തതാണ്.

2000 ലെ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ലെ മൂന്നാം ചട്ടത്തിലെ (2) ഉം (3) ഉം ഉപചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം abatement of noise emanating from vehicular movement, blowing of horns, bursting of sound emitting fire crackers, use of loud speakers etc. എന്നിവ തടയുവാനുള്ള measures എടുക്കുവാനും കൂടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ (2)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രദേശങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുവാനുമാണ് വ്യവസ്ഥയുള്ളത്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വകുപ്പ് കുറിപ്പ് ഫയൽ എൻപത്തിനാലാം ഖണ്ഡികയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ട പ്രകാരം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും sound pollution എപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ആയതിനു ബാധ്യതപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരെല്ലാമാണെന്നും, നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവിധം എപ്രകാരമാണെന്നും, ശബ്ദമലിനീകരണം തുടരുന്ന സംഗതിയാൽ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങൾ എപ്രകാരം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങളും ഓരോ പ്രദേശത്തുമുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ പരമാവധി പരിധി പൊതുജനങ്ങൾക്കും വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്കും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും മനസ്സിലാക്കു വിധം എപ്രകാരം അടയാളപ്പെടുത്താമെന്നതും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉത്തരവായി (ചട്ടങ്ങളല്ല) പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ്. 1986 ലെ ആക്ടിന്റെയും അതിൻകീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കോടതി മുമ്പാകെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകുകയില്ലയെന്ന വസ്തുതയും ഭരണവകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നു".

167)Meanwhile, Order dated 17-11-2020 of the Hon'ble NGT in [OA No.118/2020](#) (P.121-128c.f.) regarding noise pollution was issued

which may be perused. The Tribunal in this Order has quoted its Order dated 11-08-2020 in OA No.519, which had approved the report of the CPCB dated 12-06-2020 laying down regime of compensation for violation of noise pollution norms ([P.124-125c.f.](#))

168)In the light of the Order dated 11-08-2020 in OA No.519/2016 and connected case of Hon'ble National Green Tribunal, Chief Secretary has directed to enclose the compensation scale for violation of noise pollution norms laid down by Central Pollution Control Board in proposed Government Order. It has also been directed that, since the Police authority is the designated authority to take action in this regard, appropriate Government Order has to be issued from Home Department specifying the designation of officers enforcing the compensation regime.

169)The Direction to the Environment Department is to make mandatory the use of sound limiters in all sound system/public addressing system for effective control of Noise Pollution in the whole State by after election and may issue Government Order in this regard in exercise of power conferred under Rules 5(3)of Noise Pollution(Regulation and Control) Rules2000.

170)In the draft guidelines, point III in the heading Ambient Air Quality Standard in respect of Noise for different area/zone, it is suggested that designated authority may take all appropriate and reasonable steps to maintain the area /zone free from noise menace.

171)While preparing Government Order as per the directions of the Chief Secretary after Model Code of Conduct is over, another note dated 22-12-2020 was received from the Chief Secretary to ensure the compliance of NGT Order dated 01-12-2020 in O.A.249/2020.

172)As per the directions of NGT Order dated 11-08-2020 in O.A.681/2018([P.137-144c.f.](#)), the designated authority to take action in the case of violation of Noise Rules is the Police Authority and appropriate orders has to be issued from the Home Department. The compensation so levied may be remitted under a common Account "

Environmental Compensation Fund in respect of noise pollution" opened specifically for this purpose and maintained by the Home Department.

173) But as per the new order dated 01-12-2020 in O.A.249/2020 of NGT (copy may be seen in the local reference), the District Magistrates have been designated as authorities for recovering compensation for violations/restriction on burning of fire crackers. Hence, partial modification of the note of Chief Secretary dated 02-12-2020 has been made vide note dated 22-12-2020 for designating District Magistrates as authority concerned for violation listed under Sl.No.4 of the Table "Enlistment of Violation of Noise Rules and respective Scale of Compensation". Directions were also given to maintain separate account called the "District Environment Compensation Fund" by the District Magistrates for crediting compensation so collected.

174) Accordingly, guidelines to contain Noise pollution have been prepared in consultation with Home and Law Departments. These are also in line with NGT judgments. Since the effective control of noise pollution was one of the commitments of the Government, made in 2016, the guidelines were circulated to Hon'ble Chief Minister through Chief Secretary for approval.

175) When file forwarded to the Office of the Chief Secretary, suggested as follows:

" 1. v. Under the heading 1. Ambient air quality standards in respect of noise for different areas/zones:

It is stated that an area comprising not less than 100 meters around hospitals, educational institutions, courts, etc., as mentioned in the Schedule is hereby declared as "Silence Area/Zone" for the purpose of these guidelines as listed in the schedule.

The declaration of Silence Area/Zone " may be made specific. 'etc' used in the sentence may be avoided. The areas declared as Silence Zone as per Notification, G.O(P)No.64/02 dated 20th April, 2002 (S.R.O.No.289/2002) may be made applicable to the above guideline.

2. xxi under the heading 3. Restriction on the use of loud speakers/public address system and sound producing instruments:

The proposed time to be allowed in the guideline i.e., " not more than 7

days" may be modified as " not exceeding 15 days" in line with the rule 5(3) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000. Otherwise demand may arise from various corners to extend the time limit.

3. Under the heading 5. Construction Equipments:

The implementation of the guidelines may adversely affect the construction sector. The entire sector may become stand still. Hence, before implementing the restrictions, it appears that the constructor sector may be consulted regarding practicality of successful implementation of the guidelines. Reasonable switch over time may also be provided after consultation

4. (d) & (e) Under the heading 6. Sound emitting fire crackers:

Since the Home Department has limitations to undertake necessary research activity for the purpose and come out with the chemical formulae for each type or category of class of fire crackers and to specify the proportion/composition as well as the maximum permissible weight of every chemical used in manufacturing firecrackers. Hence provision may be made to enable the Home Department to undertake the above exercise in consultation with the authorities like PESO (Petroleum & Explosive Safety Organisation), NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) and CSIR (Council for Scientific & Industrial Research).

5. Under the heading 7. Use of Sound Limiters:

As per the proposed guideline, two months time from the order shall be allowed for the installation of noise limiters on potential noise polluting device including retrofitting the existing devices. The time allowed appears not sufficient. Proper awareness & wide publicity may be ensured before enforcing the restrictions. Hence minimum 6 months may be allowed for the installation of noise limiters on potential noise polluting device including retrofitting the existing devices.

6. Sl.No.4(1) & 4(2) of the Table in Annexure I

As per the order dated 01-12-2020 of the NGT in OA No.249/2020, it has been ordered that for second violation and more than two violations, deterrent amount in the form of double compensation will be payable for for cases covered by para 4(1) & 4(2) of the table also. Hence the above provisions may be suitably modified in line with the NGT order."

176)As per the advise of the Hon'ble Chief Minister, remarks of

Law Secretary was sought. The remarks offered by that department is as follows:

"On a perusal of the draft guidelines it is seen that SHOs, Deputy Tahasildars and such other officers are also included as "Authority". This is against the provisions of rule 2(c) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules.2000. Though there is a provision in the guidelines for collecting compensation as directed by National Green Tribunal from the violators, no provision is seen included to award compensation to the victims of such violations. Since the issue will affect public at large, the guidelines may be implemented only after wide publicity.

Subject to above, this department agrees with the draft guidelines and the details therein may be verified by the Administrative Department."

177)When the file was circulated to the Hon'ble Chief Minister, he has ordered to seek the opinion of the Advocate General.

178)In the above circumstance, the draft guidelines prepared by Government(may be perused on local reference) may be forwarded to AG along with a note describing the steps taken by the Government for the preparation of guidelines and connected documents.

179)Subject to orders draft DO letter(1954587) and note(1954610) may be submitted for approval.

[Noise pollution Note File 1.pdf](#)

12/03/2021 04:03 PM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 34

15/03/2021 04:48 PM

**S RAJESH
SO (A) ENVT**

Note # 35

Notes above.

Only first two drafts(Note and D.O.Letter) are submitted for approval.

16/03/2021 03:49 PM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 36

18/03/2021 05:50 PM

**DR VENU V IAS
ACS (ENVT)**

Note # 37

19/03/2021 10:52 AM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 38

19/03/2021 11:42 AM

**S RAJESH
SO (A) ENVT**

Note # 39

19/03/2021 11:47 AM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 40

19/03/2021 04:12 PM

**SUNITHA BEEGAM.M
COMP-ASST (A) ENVT**

Note # 41

Consolidated notes at Note #33 may be perused. A copy of the draft guidelines on Noise Pollution along with a note describing the steps taken by the Government for the formulation of draft guidelines and connected documents were forwarded to AG, EKM, for his valuable remarks vide letter on [P.163c.f](#). Since the remraks has not been received yet, another DO letter may be forwarded to AG as a gentle reminder.

2)Subject to orders, draft DO letter (2043233) may be submitted to ACS for approval.

17/06/2021 11:16 AM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 42

17/06/2021 11:31 AM

**S RAJESH
SO (A) ENVT**

Note # 43

17/06/2021 05:16 PM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 44

ACS may kindly approve the draft DO letter to the AG, Eklr DFA
No.2043233)

18/06/2021 01:13 PM

**SHARMILA C
JS (A) ENVT**

Note # 45

19/06/2021 06:54 PM

**DR VENU V I A S
ACS (ENVT)**

Note # 46

21/06/2021 02:44 PM

**SHARMILA C
JS (A) ENVT**

Note # 47

21/06/2021 02:53 PM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 48

21/06/2021 05:37 PM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 49

25/06/2021 03:45 PM

SUNITHA BEEGAM.M
COMP-ASST (A) ENVT

Note # 50

This file dealing with the implementation of Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, was being processed as physical file. For the ease of handling the file, it was instructed to convert the same to e-file.

2) The Notes part of the physical file attached below may be perused. The consolidated notes may be seen from P.136 of the file attached below. The current portion of the file is from [P.290c.f.](#) Noise Rules, Ammendment Notifications, and connected court orders may be seen from [P.776c.f.](#) onwards.

3) A meeting was convened by Chief Secretary on 19.09.2022 to review the progress made in the implementation of Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000, in the State. The minutes of the meeting may be seen on [P.772-775c.f.](#) It has been decided in the meeting that the Law Department has to suggest the procedure for enforcement of the Compensation Regime by the Police Authority.

4) The Note prepared in this regard by IG of Police which has been forwarded to Government by SPC may be seen on [P .719-732c.f.](#) and the reply given by KSPCB may be seen on [P.756c.f.](#)

5) As per the decision taken in the meeting dated 19.09.2022, the file may be forwarded to Law Department for suggesting the procedure for enforcement of the Conmpensation Regime by the Police Authority.

[Notes part of physical file.pdf](#)

21/10/2022 12:28 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 51

Notes above. Certain ambiguities exist as far as the collection of EC is considered as the police authorities are not empowered under section 19 of the Environment (Protection) Act for taking cognizance of offence. 2. The Law Department may kindly suggest the procedure for enforcement of the Compensation Regime by the Police Authority.

3. ACS may kindly see.

21/10/2022 06:02 PM

**SHARMILA C
AS (A) ENVT**

Note # 52

26/10/2022 11:29 AM

**DR VENU V I A S
ACS (ENVT)**

Note # 53

26/10/2022 03:26 PM

**SHARMILA C
AS (A) ENVT**

Note # 54

26/10/2022 03:45 PM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 55

26/10/2022 03:52 PM

**S FEROSKHAN
SO (A) ENVT**

Note # 56

26/10/2022 05:40 PM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 57

27/10/2022 10:25 AM

Prajeesh K P

Note # 58

27/10/2022 10:29 AM

Suji Prasanth V S
COMP ASST(OS) LAW**Note # 59**

27/10/2022 11:15 AM

SIGI K K
SO (OPN-F) LAW**Note # 60**നം.ഒപ്പീനിയൻ-എഫ്2/144/2022-നിയമം

നിയമ (ഉപദേശ-എഫ്) വകുപ്പ്

നം.ENV-T-A3/241/2019-ENV-T

തീയതി:02/11/2022

നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമം നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് ഭരണവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമ വകുപ്പ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭ്യമാക്കാൻ നിയമവകുപ്പിന് അധികാരമില്ലാത്തതാണ്. National Green Tribunal-ന്റെ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണവകുപ്പിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നിയമവ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം ഫയൽ പ്രസ്തുത വിഷയം സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ച് തിരികെ കൈമാറാവുന്നതാണ്.

മേൽ വിഷയത്തിൽ National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കം a d o p t ചെയ്യാമെന്ന് പാരമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

National Green Tribunal-ന്റെ MA No. 41/2022 IN OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ 14/07/2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിൽ ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് വസ്തുതകളും അവർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ എല്ലാ Station House Officer-മാരെയും Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ലെ ചട്ടം 2(c) -യിലെ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രപ്പോസൽ Ministry of Environment and Forest-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്രകാരം ഒരു പ്രപ്പോസൽ

സംസ്ഥാന സർക്കാരും സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉചിതതലത്തിൽ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. Environment (Protection) Act, 1986ന്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000ത്തിലെ ചട്ടം 2(c)-ൽ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവ്വചനത്തിൽ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോക്കയാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(2)-ൽ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ നിർവ്വഹണവും ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം 'അതോറിറ്റി' -യുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പരാതിയിൽ നിയമലഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അതോറിറ്റിക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 'Polluter pays principal' എന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് CPCB-യുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭരണവകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസിക്ൾ കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം രൂപപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ബി.പ്രതാപചന്ദ്രൻ
അഡീഷണൽ നിയമസെക്രട്ടറിയ്ക്ക് വേണ്ടി

03/11/2022 12:31 PM

SIGI K K
SO (OPN-F) LAW

Note # 61

Notes from [Note # 50](#) may be perused. Since certain ambiguities exist as far as the collection of Environmental Compensation is considered, as the police authorities are not empowered under section 19 of the Environment (Protection) Act for taking cognizance of offence, the file was forwarded to Law Department to suggest the procedure for enforcement of the Compensation Regime by the Police Authority.

2) The comments offered by LD may be seen on [Note #60](#) which is as follows:

"നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമം നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് ഭരണവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമ വകുപ്പ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭ്യമാക്കാൻ നിയമവകുപ്പിന് അധികാരമില്ലാത്തതാണ്. National Green Tribunal-ന്റെ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണവകുപ്പിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നിയമവ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം ഫയൽ പ്രസ്തുത വിഷയം

സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ച് തിരികെ കൈമാറാവുന്നതാണ്.

മേൽ വിഷയത്തിൽ National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്കാ a d o p t ചെയ്യാമെന്ന് പാരമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

National Green Tribunal-ന്റെ MA No. 41/2022 IN OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ 14/07/2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിൽ ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് വസ്തുതകളും അവർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ എല്ലാ Station House Officer-മാരെയും Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ലെ ചട്ടം 2(c) -യിലെ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രപ്പോസൽ Ministry of Environment and Forest-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ഒരു പ്രപ്പോസൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുടേ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉചിതതലത്തിൽ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. Environment (Protection) Act, 1986-ന്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ത്തിലെ ചട്ടം 2(c)-ൽ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിൽ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കയാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(2)-ൽ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ നിർവ്വഹണവും ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം 'അതോറിറ്റി' -യുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പരാതിയിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അതോറിറ്റിക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ പാരമർശിച്ചിട്ടുള്ള 'Polluter pays principal' എന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് CPCB-യുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭരണവകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസിക്ൾ കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം രൂപപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. "

3) Considering the comments offered by LD,

(i) a meeting with stakeholder departments may be convened to discuss the procedure to be evolved for enforcement of the Compensation Regime in consultation with KSPCB

(ii) a proposal may be forwarded, on behalf of Government of Kerala, to MoEF&CC requesting to include SHO also under the definition of 'Authority'

4) File may be submitted for the perusal of comments offered by LD and for further orders.

03/11/2022 02:16 PM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 62

03/11/2022 02:31 PM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 63

Para 3 may be agreed to. ACS may kindly fix a convenient date and time for the meeting.

03/11/2022 04:20 PM

**SHARMILA C
AS (A) ENVT**

Note # 64

1200, 25.11.22

04/11/2022 10:47 AM

**DR VENU V I A S
ACS (ENVT)**

Note # 65

05/11/2022 12:18 PM

**SHARMILA C
AS (A) ENVT**

Note # 66

07/11/2022 11:48 AM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 67

07/11/2022 11:57 AM

**S FEROSKHAN
SO (A) ENVT**

Note # 68

As per the orders above, a proposal may be sent to MoEF&CC and communication may be sent to the stakeholder departments regarding the meeting. **3 DFA.**

2) Draft letter to MoEF&CC (2769619) may be submitted to AS for approval.

(NGT Order dated 14.07.2022 in M.A. No. 41/2022 in Original Application No. 519/2016 may be seen in local reference, attachment 3)

16/11/2022 12:23 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 69

16/11/2022 12:35 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 70

18/11/2022 02:58 PM

SHARMILA C
AS (A) ENVT

Note # 71

18/11/2022 03:21 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 72

This file deals with the implementation of Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

2) A meeting was convened by Chief Secretary on 19.09.2022 to review the progress made in the implementation of Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000, in the State. The minutes of the meeting may be seen on [P.772-775](#)c.f. Since certain ambiguities exist as far as the collection of Environmental Compensation is considered, as the police authorities are not empowered under section 19 of the Environment (Protection) Act for taking cognizance of offence, it has been decided in the meeting that the Law Department has to suggest the procedure for enforcement of the Compensation Regime by the Police Authority. Hence, file

was forwarded to Law Department to suggest the procedure for enforcement of the Compensation Regime by the Police Authority.

3) The comments offered by LD may be seen on [Note #60](#) which is as follows:

"നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമം നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് ഭരണവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമ വകുപ്പ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭ്യമാക്കാൻ നിയമവകുപ്പിന് അധികാരമില്ലാത്തതാണ്. National Green Tribunal-ന്റെ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണവകുപ്പിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നിയമവ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം ഫയൽ പ്രസ്തുത വിഷയം സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ച് തിരികെ കൈമാറാവുന്നതാണ്.

മേൽ വിഷയത്തിൽ National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്കും a d o p t ചെയ്യാമെന്ന് പാരമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

National Green Tribunal-ന്റെ MA No. 41/2022 IN OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ 14/07/2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിൽ ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് വസ്തുതകളും അവർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ എല്ലാ Station House Officer-മാരെയും Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ലെ ചട്ടം 2(c) -യിലെ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രപ്പോസൽ Ministry of Environment and Forest-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ഒരു പ്രപ്പോസൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉചിതതലത്തിൽ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. Environment (Protection) Act, 1986-ന്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ത്തിലെ ചട്ടം 2(c)-ൽ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിൽ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കയാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(2)-ൽ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ നിർവ്വഹണവും ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം 'അതോറിറ്റി' -യുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പരാതിയിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ പാരമർശിച്ചിട്ടുള്ള 'Polluter pays principal' എന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് CPCB-യുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭരണവകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസിക്ൾ കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം രൂപപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. "

4) Considering the comments offered by LD, a letter was sent to

MoEF&CC, requesting to consider SHO also to be included in the definition of "authority" ([P.981c.f.](#)) in Noise Rules and ACS has decided to convene a meeting at **12.00Noon on 25.11.22** to discuss the progress made with regard to the [decisions made in the meeting convened by Chief Secretary](#) and, as advised by Law Department, to discuss with stakeholder departments, the realization of compensation amount and to frame procedure under the guidance of KSPCB.

5) File may be submitted to ACS for the purpose of meeting to be held at **12.00Noon on 25.11.2022, in the office of ACS**

23/11/2022 12:13 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 73

24/11/2022 04:22 PM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 74

24/11/2022 05:15 PM

SHARMILA C
AS (A) ENVT

Note # 75

Held Draft minutes, pl.

28/11/2022 02:36 PM

DR VENU V I A S
ACS (ENVT)

Note # 76

28/11/2022 07:40 PM

SHARMILA C
AS (A) ENVT

Note # 77

29/11/2022 01:47 PM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 78

29/11/2022 02:58 PM

**S FEROSKHAN
SO (A) ENVT**

Note # 79

Draft minutes may be submitted to ACS for approval.

30/11/2022 09:49 AM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 80

30/11/2022 11:30 AM

**S FEROSKHAN
SO (A) ENVT**

Note # 81

05/12/2022 02:45 PM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 82

05/12/2022 03:03 PM

**SHARMILA C
AS (A) ENVT**

Note # 83

05/12/2022 06:51 PM

**DR VENU V I A S
ACS (ENVT)**

Note # 84

06/12/2022 10:48 AM

**SHARMILA C
AS (A) ENVT**

Note # 85

06/12/2022 11:12 AM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 86

06/12/2022 11:13 AM

**S FEROSKHAN
SO (A) ENVT**

Note # 87

Draft covering letter may be submitted for approval.

07/12/2022 01:12 PM

**GOWRI B
ASST (A3) ENVT**

Note # 88

07/12/2022 01:55 PM

**S FEROSKHAN
SO (A) ENVT**

Note # 89

07/12/2022 05:11 PM

**GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT**

Note # 90

08/12/2022 10:49 AM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 91

[Minutes of the meeting](#) has been forwarded to all concerned officers.

2) As per the decision taken in the meeting, KSPCB may be requested to prepare draft Scheme enabling smooth implementation of Compensation Regime during violations of Noise Rules, 2000.

3) S/o DFA.

12/12/2022 10:08 AM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 92

12/12/2022 12:12 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 93

[Note # 91](#) may be perused. A reminder letter may be sent to KSPCB. S/o DFA.

23/12/2022 03:51 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 94

23/12/2022 04:13 PM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 95

23/12/2022 04:20 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 96

23/12/2022 04:24 PM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 97

Since, the scheme sought from KSPCB has not been received, a reminder letter may be sent to KSPCB. S/o DFA.

05/01/2023 12:25 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 98

05/01/2023 12:30 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 99

05/01/2023 12:32 PM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 100

The file deals with implementation of Noise Pollution Rules 2000 in the State.

2) As per the decision taken in the [meeting convened by ACS on 25.11.2022](#), KSPCB was be requested to prepare draft Scheme enabling smooth implementation of Compensation Regime during violations of Noise Rules, 2000.

3) Attention may be invited to the e-mail received from Chief Secretary's office on [P. 990-992c.f.](#) It has been intimated that the CS desires to convene a meeting on 04.30pm on 09.01.2023 at CS's Committee Room with Departments/Authorities concerned to review the progress made in implementing Noise Rules,2000 in the State.

4) The stakeholder departments may be requested to attend the meeting and they may also be requested to forward Action taken report

persuant to the meetings held before (minutes of the meeting may be seen in the local reference) to the e-mail id:envtkerala@gmail.com urgently.

5) S/o, DFA

05/01/2023 03:52 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 101

05/01/2023 04:06 PM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 102

05/01/2023 04:21 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 103

05/01/2023 04:25 PM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 104

Notes above may be perused. File may be submitted to ACS for the purpose of the meeting to be convened by CS on **04.30pm on 09.01.2023 at CS's Committee Room.**

06/01/2023 02:22 PM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 105

06/01/2023 03:12 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 106

meeting postponed

09/01/2023 10:45 AM

SHARMILA C
AS (A) ENVT

Note # 107

09/01/2023 10:58 AM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 108

Communication that the meeting has been postponed may be sent to all the officers concerned. S/o DFA.

09/01/2023 11:12 AM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 109

09/01/2023 11:32 AM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 110

09/01/2023 12:07 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 111

09/01/2023 12:17 PM

S FEROSKHAN
SO (A) ENVT

Note # 112

Notes above may be perused.

2) As per the decision taken in the [meeting convened by ACS on 25.11.2022](#), KSPCB was be requested to prepare draft Scheme enabling smooth

implementation of Compensation Regime during violations of Noise Rules, 2000.

3) The Scheme forwarded by KSPCB may be seen on [P.997-1011c.f.](#)

4) File may be submitted for orders.

11/01/2023 02:58 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 113

11/01/2023 04:27 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 114

We may forward the file to LD for vetting and early return.

17/01/2023 12:58 PM

SHARMILA C
AS (A) ENVT

Note # 115

17/01/2023 01:12 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 116

Notes above may be perused.

2) LD may be informed that the Police Authorities have conveyed that they are not empowered under Section 19 of Environment Protection Act. In that case, action to be taken for instances wherein the violators fail to remit the environmental compensation may have to be looked into. It may be noted that District Collectors are empowered under Section 19 of EP Act. It may also be noted that action against nuisance caused due to noise can be dealt under Section 268, 290, 291 of IPC.

3) Considering the above, the Law Department may also be

requested to examine other relevant sections wherein the Police authorities are empowered to take necessary action in case of non-compliance regarding remitting of environmental compensation and that Department may **also be requested to include the same in the draft scheme, which is submitted herewith for vetting.**

4) As per the orders on [Note # 114](#), Draft Scheme may be submitted to Law Department for vetting.

19/01/2023 12:30 PM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 117

19/01/2023 03:25 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 118

19/01/2023 05:05 PM

SHARMILA C
AS (A) ENVT

Note # 119

19/01/2023 05:16 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 120

20/01/2023 10:10 AM

GOWRI B
ASST (A3) ENVT

Note # 121

20/01/2023 10:54 AM

Prajeesh K P
CRU.LAW

Note # 122

21/01/2023 04:06 PM

PRATHIBHA M S NAIR
SO (LEG-F) LAW

Note # 123

No.ENV-T-A3/241/2019-ENV-T.

Law (Legislation-F) Dept.,

Dated

24/02/2023.

2000-ലെ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്കീം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനാണ് ഭരണ വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1986-ലെ Environment (Protection) Act പ്രകാരം ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ആയത് പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1986-ൽ Environment (Protection) Rules ഉം 2000- ൽ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ഉം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ആക്റ്റിൻ കീഴിലോ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ ആക്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ഒരു SCHEME പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അധികാരം നൽകുന്നില്ല. നിയമവകുപ്പ് മാത്രം അധ്യായം 5 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൻ കീഴിൽ ചട്ടങ്ങളോ ബൈലാകളോ വിജ്ഞാപനങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴാണ് അവയുടെ കരട് ഈ വകുപ്പ് സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്താറുള്ളത്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട SCHEME സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ നിയമവകുപ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ 02/11/2022 തീയതിയിൽ ഒപ്പിനിയൻ-എഫ് 2/144/2022-നിയമം നമ്പർ പ്രകാരം അഭിപ്രായം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയതുപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഭരണ വകുപ്പിന് കൈക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്.

സെക്രട്ടറി,

നിയമ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ

ഇന്ദുകല പി. കു വേണ്ടി.

24/02/2023 04:07 PM

PRATHIBHA M S NAIR
SO (LEG-F) LAW

Note # 124

25/02/2023 10:37 AM

S LIZAMOL
CRU.ENV

Note # 125

The file deals with implementation of Noise Pollution Rules 2000 in the State.

2) As per the decision taken in the [meeting convened by ACS on 25.11.2022](#), KSPCB was requested to prepare draft Scheme enabling smooth implementation of Compensation Regime during violations of Noise Rules, 2000.

3) The Scheme forwarded by KSPCB may be seen on [P.997-1011c.f.](#)

4) As per the orders on [Note#114](#), the draft scheme submitted by KSPCB was forwarded to Law Dept for vetting the same.

5) The remarks offered by LD may be seen on [Note # 123](#). It has been commented by that Dept that as per the Environment (Protection) Act 1986, power to formulate rules under this Act has been entrusted with Central Govt. In exercise of the powers offered by the Act, Central Govt formulated Environment (Protection) Rules, 1986 and Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000. Neither the Act nor the Rules mentioned above allows State Government to issue 'Scheme' in support of the Act.

6) It has also been opined that AD shall take further steps as per the earlier [remarks offered by Opinion F Dept](#). It has been remarked that the AD in co-ordination with other departments and with the instructions of KSPCB, shall issue procedure to collect compensation [as instructed by the Tribunal](#).

7) In the above circumstance, file may be submitted for orders whether [the draft provided by KSPCB](#) may be incorporated as directions in Government Order, enabling smooth implementation of the Noise Rules, 2000.

27/02/2023 05:12 PM

GOWRI B

Note # 126

27/02/2023 05:13 PM

GEETHA GOPINATH
US (A) ENVT

Note # 127

28/02/2023 12:19 PM

L T SANTHOSH KUMAR
AS (A) ENVT

Note # 128

Pl speak.

13/03/2023 06:20 AM

DR VENU V I A S
ACS (ENVT)

Note # 129

spoken with ACS.As discussed revised note put up.

Circulation Notes

The file deals with the effective implementation of Noise (Prevention and Control) Rules, 2000 and Environmental Compensation Regime, as suggested by NGT. The main objective is to roll out the compensation regime approved by NGT vide its [order dated 31.08.2020 in OA 684/2018](#) and order dated [01.12.2020 in OA No. 249/2020](#).

2) In 2020, the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi, issued order dated 01.12.2020 in OA No. 249/2020 and connected cases, wherein compensation regime suggested by the Central Pollution Control Board for violation of Noise Rules was approved by the Tribunal, with modifications, to be implemented pan India. The Central Pollution Control Board had issued statutory orders to the SPCB for directing the designated authorities in the State for implementing the compensatory regime as directed by NGT. In turn, SPCB issued directions under [Section 5 of Environment \(Protection\) Act](#) , to the State Police in this regard.

3) It is later informed by the Police Department that [KSPCB cannot issue directions under Section 5 of Environment \(Protection\) Act with respect to Noise Rules 2000](#). It would not be competent for the Police to act on the directions of the PCB and implement the NGT regime. The powers under Section 5 have been delegated to States. Moreover, as far as the collection of EC is considered, the police authorities are not empowered under section 19 of the Environment (Protection) Act for taking cognizance of offence.

4) In the above circumstance, as per the orders on [Note # 51](#) the Law Department was requested to suggest procedure for enforcement of the Compensation Regime by the Police Authority, for which the Law Department commented as follows ([Note # 60](#)) :

"നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമം നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് ഭരണവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമ വകുപ്പ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭ്യമാക്കാൻ നിയമവകുപ്പിന് അധികാരമില്ലാത്തതാണ്. National Green Tribunal-ന്റെ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണവകുപ്പിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നിയമവ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം ഫയൽ പ്രസ്തുത വിഷയം സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ച് തിരികെ കൈമാറാവുന്നതാണ്.

മേൽ വിഷയത്തിൽ National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കം a d o p t ചെയ്യാമെന്ന് പാരമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

National Green Tribunal-ന്റെ MA No. 41/2022 IN OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ 14/07/2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിൽ ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് വസ്തുതകളും അവർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ എല്ലാ Station House Officer-മാരെയും Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ലെ ചട്ടം 2(c) -യിലെ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രപ്പോസൽ Ministry of Environment and Forest-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്രകാരം ഒരു പ്രപ്പോസൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉചിതതലത്തിൽ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. Environment (Protection) Act, 1986-ന്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ത്തിലെ ചട്ടം 2(c)-ൽ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിൽ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കയാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(2)-ൽ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ നിർവ്വഹണവും ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം

മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം 'അതോറിറ്റി' -യുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പരാതിയിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അതോറിറ്റി നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 'Polluter pays principal' എന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് CPCB-യുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭരണവകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസിക്ൾ കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം രൂപപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്."

5) Based on the comments offered by LD, a the meeting was convened by Additional Chief Secretary on 25.11.2022 with the stakeholder departments, [it was decided](#) to frame procedure under the guidance of KSPCB for the realization of compensation amount . It was decided in the meeting that KSPCB shall prepare a draft scheme enabling smooth implementation of Compensation Regime during violations of Noise Rules, 2000. Accordingly, KSPCB prepared and forwarded draft which may be seen on [P.997-1011c.f](#). The same was forwarded to Law Dept for vetting. The remarks offered by LD may be seen on [Note # 123](#) which is given below:

"2000-ലെ Noise Pollution (Regulation and Control) Rulesലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്കീം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനാണ് ഭരണ വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1986-ലെ Environment (Protection) Act പ്രകാരം ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ആയത് പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1986-ൽ Environment (Protection) Rules ഉം 2000- ൽ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ഉം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ആക്റ്റിൻ കീഴിലോ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ ആക്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ഒരു SCHEME പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അധികാരം നൽകുന്നില്ല. നിയമവകുപ്പ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 5 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൻ കീഴിൽ ചട്ടങ്ങളോ ബൈലാകളോ വിജ്ഞാപനങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴാണ് അവയുടെ കരട് ഈ വകുപ്പ് സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്താറുള്ളത്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട SCHEME സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ നിയമവകുപ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ 02/11/2022 തീയതിയിൽ ഒപ്പിനിയൻ-എഫ് 2/144/2022-നിയമം നമ്പർ പ്രകാരം അഭിപ്രായം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ് ആയതുപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഭരണ വകുപ്പിന് കൈക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്.

6) It has been commented by that Dept that as per the Environment (Protection) Act 1986, power to formulate rules under this Act has been entrusted with Central Govt. In exercise of the powers offered by the Act, Central Govt formulated Environment (Protection) Rules, 1986 and Noise Pollution (Regulation and

Control) Rules, 2000. Neither the Act not the Rules mentioned above allows State Government to issue 'Scheme' in support of the Act.

7) It has also been opined that AD shall take further steps as per the earlier remarks offered by Opinion F Dept. It has been remarked that the AD in co-ordination with other departments and with the instructions of KSPCB, shall issue procedure to collect compensation as instructed by the Tribunal.

8) As mentioned earlier, since the powers under Section 5 of EP Act has been delegated to State Government, and since the LD has remarked that, the AD in co-ordination with other departments and with the instructions of KSPCB, shall issue procedure to collect compensation as instructed by the Tribunal, it is for orders whether a Government Order may be issued based on the details provided by KSPCB, so as to make aware the competent authorities to levy EC in due compliance of the orders of Hon'ble NGT, Principal Bench .

24/03/2023 11:37 AM

L T SANTHOSH KUMAR
AS (A) ENVT

Note # 130

The suggestion at (8), note 129, may be approved.

24/03/2023 04:50 PM

DR VENU V I A S
ACS (ENVT)

Note # 131

30/03/2023 01:35 PM

DR V P JOY
CS(GOK)

Note # 132

ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കി പരിശോധിച്ച് സമർപ്പിക്കുക

04/07/2024 12:04 PM

PINARAYI VIJAYAN
CM,GOK

Note # 133

04/07/2024 12:48 PM

L T SANTHOSH KUMAR
AS (A) ENVT

Note # 134

04/07/2024 12:49 PM

UNNIKUTTAN S S
US (A) ENVT

Note # 135

04/07/2024 02:41 PM

DHANYA SADASIVAN
SO (A) ENVT

Note # 136

[നോട്ട് # 132](#) ലെ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഫയൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലേയ്ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്.

04/07/2024 03:16 PM

SINDHU U
ASO (A3) ENVT

Note # 137

04/07/2024 03:32 PM

DHANYA SADASIVAN
SO (A) ENVT

Note # 138

04/07/2024 03:34 PM

UNNIKUTTAN S S
US (A) ENVT

Note # 139

04/07/2024 03:35 PM

L T SANTHOSH KUMAR

AS (A) ENVT

Note # 140

04/07/2024 04:01 PM

**UNNIKUTTAN S S
US (A) ENVT**

Note # 141

04/07/2024 04:26 PM

**DHANYA SADASIVAN
SO (A) ENVT**

Note # 142

04/07/2024 04:31 PM

**SINDHU U
ASO (A3) ENVT**

Note # 143

04/07/2024 04:54 PM

**HARIRAJAN R
CRU.HOME**

Note # 144

04/07/2024 05:09 PM

**SHABEER S
SO (F) HOME**

Note # 145

No:F1/279/2024/Home

Home (F)

Department

No:A3/241/2019-Envt

ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് സ്വീകരിച്ച് വരുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് രേഞ്ച് ഡി ഐ ജി മാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം,

മൈക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലവിലെ ചട്ട പ്രകാരം വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു വരുന്നു. ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൈക്കുകൾ പിടികൂടി ആവശ്യമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുയിടങ്ങളിൽ നിരോധിത കോളാമ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബോധ്യമാകുന്ന പരാതി ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, Environmental Department ന് കത്ത് നൽകി ആയത് പരിശോധിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നിലവിലെ ചട്ടപ്രകാരം നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിലോ, കല്യാണപരിപാടികളിലോ, വിവിധ ആഘോഷവേളയിലോ അമിത ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടി ആവശ്യമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധന വേളയിൽ ഹോൺ, സൈലൻസർ എന്നിവ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയാൽ വാഹനം Seize ചെയ്തും ഉടമക്കെതിരെ നിയമനടപടിയും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദോപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം പൊതുജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നു ഉറപ്പു വരുത്താൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പോലീസ് പട്രോളിംഗ് നടത്തി വരുന്നു എന്നും വാഹന പരിശോധന സമയത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ നിയമപ്രകാരമുള്ളതാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നു. അധിക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോൺ നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നും ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് അനുവദനീയമായതും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ശബ്ദോപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആയവ ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിമുഖത കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 30.09.2021 തീയതിയിലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ WP(C) 7261/2017 ഉത്തരവ് കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ഓഫീസർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതായും റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമാനവിഷയം എഫ്1/359/2022/ആഭ്യന്തരം നമ്പർ ഫയലിൽ പരിശോധിച്ചു വന്നിരുന്നതാണെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് പ്രസ്തുത വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ഫയൽ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തീർപ്പ് ഫയൽ ലിങ്കിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയ്ക്കുവേണ്ടി

28/04/2025 05:05 PM

JAYASREE O
ASO (F1) HOME

Note # 146

02/05/2025 02:40 PM

BIJEESH B GOPAN

Note # 147

02/05/2025 02:50 PM

JAYASREE O
ASO (F1) HOME

Note # 148

02/05/2025 03:17 PM

DHANYA SADASIVAN
SO (A) ENVT

Note # 149

Circulation Notes

The file deals with the effective implementation of Noise (Prevention and Control) Rules, 2000 and Environmental Compensation Regime, as suggested by NGT. The main objective is to roll out the compensation regime approved by NGT vide its [order dated 31.08.2020 in OA 684/2018](#) and order dated [01.12.2020 in OA No. 249/2020](#).

In 2020, the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi, issued order dated 01.12.2020 in OA No. 249/2020 and connected cases, wherein compensation regime suggested by the Central Pollution Control Board for violation of Noise Rules was approved by the Tribunal, with modifications, to be implemented pan India. The Central Pollution Control Board had issued statutory orders to the SPCB for directing the designated authorities in the State for implementing the compensatory regime as directed by NGT. In turn, SPCB issued directions under [Section 5 of Environment \(Protection\) Act](#), to the State Police in this regard.

It is later informed by the Police Department that [KSPCB cannot issue directions under Section 5 of Environment \(Protection\) Act with respect to Noise Rules 2000](#). It would not be competent for the Police to act on the

directions of the PCB and implement the NGT regime. The powers under Section 5 have been delegated to States. Moreover, as far as the collection of EC is considered, the police authorities are not empowered under section 19 of the Environment (Protection) Act for taking cognizance of offence.

In the above circumstance, as per the orders on [Note # 51](#) the Law Department was requested to suggest procedure for enforcement of the Compensation Regime by the Police Authority, for which the Law Department commented as follows ([Note # 60](#)) :

"നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമം നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് ഭരണവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമ വകുപ്പ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭ്യമാക്കാൻ നിയമവകുപ്പിന് അധികാരമില്ലാത്തതാണ്. National Green Tribunal-ന്റെ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണവകുപ്പിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം നടപടിക്രമം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നിയമവ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം ഫയൽ പ്രസ്തുത വിഷയം സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ച് തിരികെ കൈമാറാവുന്നതാണ്.

മേൽ വിഷയത്തിൽ National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും adopt ചെയ്യാമെന്ന് പാരമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരണവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

National Green Tribunal-ന്റെ MA No. 41/2022 IN OA 519/2016 നമ്പർ കേസിൽ 14/07/2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിൽ ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് വസ്തുതകളും അവർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ എല്ലാ Station House Officer-മാരെയും Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ലെ ചട്ടം 2(c) -യിലെ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രപ്പോസൽ Ministry of Environment and Forest-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം ഒരു പ്രപ്പോസൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉചിതതലത്തിൽ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. Environment (Protection) Act, 1986-ന്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000-ത്തിലെ ചട്ടം 2(c)-ൽ അതോറിറ്റി എന്ന നിർവചനത്തിൽ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കയാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(2)-ൽ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ നിർവ്വഹണവും ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം 'അതോറിറ്റി' -യുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പരാതിയിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അതോറിറ്റിക്ക്

നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

National Green Tribunal-ൽ OA 519/2016 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 'Polluter pays principal' എന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് CPCB-യുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭരണവകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് Tripura ,West Bengal എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോളിസിക്ൾ കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം രൂപപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്."

Based on the comments offered by LD, a the meeting was convened by Additional Chief Secretary on 25.11.2022 with the stakeholder departments, [it was decided](#) to frame procedure under the guidance of KSPCB for the realization of compensation amount . It was decided in the meeting that KSPCB shall prepare a draft scheme enabling smooth implementation of Compensation Regime during violations of Noise Rules, 2000. Accordingly, KSPCB prepared and forwarded draft which may be seen on [P.997-1011c.f](#). The same was forwarded to Law Dept for vetting. The remarks offered by LD may be seen on [Note # 123](#) which is given below:

"2000-ലെ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്കീം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനാണ് ഭരണ വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1986-ലെ Environment (Protection) Act പ്രകാരം ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ആയത് പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1986-ൽ Environment (Protection) Rules ഉം 2000- ൽ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ഉം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ആക്റ്റിൻ കീഴിലോ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ ആക്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ഒരു SCHEME പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അധികാരം നൽകുന്നില്ല. നിയമവകുപ്പ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 5 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൻ കീഴിൽ ചട്ടങ്ങളോ ബൈലാകളോ വിജ്ഞാപനങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴാണ് അവയുടെ കരട് ഈ വകുപ്പ് സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്താറുള്ളത്. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട SCHEME സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ നിയമവകുപ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ 02/11/2022 തീയതിയിൽ ഒപ്പിനിയൻ-എഫ് 2/144/2022-നിയമം നമ്പർ പ്രകാരം അഭിപ്രായം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയതുപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഭരണ വകുപ്പിന് കൈക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്.

It has been commented by that Dept that as per the Environment (Protection) Act 1986, power to formulate rules under this Act has been entrusted with Central Govt. In exercise of the powers offered by the Act, Central Govt formulated Environment (Protection) Rules, 1986 and Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000. Neither the Act not the Rules mentioned above allows State Government to

issue 'Scheme' in support of the Act.

It has also been opined that AD shall take further steps as per the earlier remarks offered by Opinion F Dept. It has been remarked that the AD in co-ordination with other departments and with the instructions of KSPCB, shall issue procedure to collect compensation as instructed by the Tribunal.

When file was circulated to the Hon'ble Chief Minister for orders as to whether the powers under Section 5 of EP Act has been delegated to State Government, and since the Law Department has remarked that, the AD in co-ordination with other departments and with the instructions of KSPCB, shall issue procedure to collect compensation as instructed by the Tribunal, it is for orders whether a Government Order may be issued based on the details provided by KSPCB, so as to make aware the competent authorities to levy EC in due compliance of the orders of Hon'ble NGT, Principal Bench vide [note # 132](#) , the Hon'ble Chief Minister has ordered to submit the file with the details regarding the steps being taken by the police in the state in this regard. Accordingly file was forwarded to the Home Department for their remarks. As per [note # 145](#) , that department has remarked as follows;

ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് സ്വീകരിച്ച് വരുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി മാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, മൈക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലവിലെ ചട്ട പ്രകാരം വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു വരുന്നു. ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൈക്കുകൾ പിടികൂടി ആവശ്യമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുയിടങ്ങളിൽ നിരോധിത കോളാമ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബോധ്യമാകുന്ന പരാതി ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, Environmental Department നു കത്ത് നൽകി ആയത് പരിശോധിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നിലവിലെ ചട്ടപ്രകാരം നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിലോ, കല്യാണപരിപാടികളിലോ, വിവിധ ആഘോഷവേളയിലോ അമിത ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടി ആവശ്യമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധന വേളയിൽ ഹോൺ, സൈലൻസർ എന്നിവ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയാൽ വാഹനം Seize ചെയ്ത് ഉടമക്കെതിരെ നിയമനടപടിയും സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദോപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം പൊതുജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നു ഉറപ്പു വരുത്താൻ രാവിലെയും

വൈകുന്നേരവും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പോലീസ് പട്രോളിംഗ് നടത്തി വരുന്നു എന്നും വാഹന പരിശോധന സമയത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ നിയമപ്രകാരമുള്ളതാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നു. അധിക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോൺ നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നും ശബ്ദമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് അനുവദനീയമായതും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ശബ്ദോപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആയവ ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിമുഖത കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 30.09.2021 തീയതിയിലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ WP(C) 7261/2017 ഉത്തരവ് കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ഓഫീസർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതായും റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

In the above circumstances, as mentioned earlier, since the powers under Section 5 of EP Act has been delegated to State Government, and since the Law Department has remarked that, the AD in co-ordination with other departments and with the instructions of KSPCB, shall issue procedure to collect compensation as instructed by the Tribunal, it is for orders whether a Government Order may be issued based on the details provided by KSPCB, so as to make aware the competent authorities to levy EC in due compliance of the orders of Hon'ble NGT, Principal Bench .

02/05/2025 04:15 PM

SINDHU U
ASO (A3) ENVT

Note # 150

03/05/2025 03:05 PM

DHANYA SADASIVAN
SO (A) ENVT

Note # 151

03/05/2025 04:32 PM

UNNIKUTTAN S S
US (A) ENVT

Note # 152

ഉത്തരവ് നായി ഫയൽ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് ചംക്രമണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്

05/05/2025 10:42 AM

UNNIKUTTAN S S

Note # 153

05/05/2025 01:14 PM

**L T SANTHOSH KUMAR
AS (A) ENVT**

Note # 154

May please be approved

11/05/2025 08:12 PM

**SEERAM SAMBASIVA RAO I A S
SPL-SECY (ENVT)**

Note # 155

നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന, രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളും, അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും സഹിതം സമർപ്പിക്കുക.

16/06/2025 08:02 PM

**PINARAYI VIJAYAN
CM,GOK**

Note # 156

16/06/2025 09:04 PM

**SEERAM SAMBASIVA RAO I A S
SPL-SECY (ENVT)**

Note # 157

17/06/2025 10:39 AM

**L T SANTHOSH KUMAR
AS (A) ENVT**

Note # 158

17/06/2025 10:44 AM

**UNNIKUTTAN S S
US (A) ENVT**

Note # 159

18/06/2025 11:13 AM

**ROYI J
SO (A) ENVT**

Note # 160

ബഹു. NGT നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം, 2000-ലെ ശബ്ദ (പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും) നിയമങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതി നഷ്ടപരിഹാര വ്യവസ്ഥയുടെയും ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലാണിത്. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പുകളും ഉത്തരവുകളും മുൻ വണ്ടികുകളിൽ കണ്ടാലും.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിനായി ഫയൽ ചംക്രമണം ചെയ്തപ്പോൾ [നോട്ട് # 155](#) പ്രകാരം ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ചുവടെ പറയും പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്;

'നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന, രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളും, അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും സഹിതം സമർപ്പിക്കുക'.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന, രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളും, അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സണോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഫയൽ ഉത്തരവിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

18/06/2025 11:42 AM

**SINDHU U
ASO (A3) ENVT**

Note # 161

18/06/2025 05:00 PM

**ROYI J
SO (A) ENVT**

Note # 162

18/06/2025 06:21 PM

**UNNIKUTTAN S S
US (A) ENVT**

Note # 163

18/06/2025 06:41 PM

**L T SANTHOSH KUMAR
AS (A) ENVT**

Note # 164

18/06/2025 06:53 PM

**UNNIKUTTAN S S
US (A) ENVT**

Note # 165

മേൽ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരട് കത്ത് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. (DFA/4283681)

19/06/2025 11:54 AM

**SINDHU U
ASO (A3) ENVT**

Note # 166

19/06/2025 02:14 PM

**ROYI J
SO (A) ENVT**

Note # 167

19/06/2025 03:23 PM

**UNNIKUTTAN S S
US (A) ENVT**

Note # 168

19/06/2025 03:28 PM

**ROYI J
SO (A) ENVT**
